

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ด. ๒๒)

ห้องสมุดศาลปกครองสูงสุด

คดีหมายเลขดำที่ อ.๒/๒๕๔๔

คดีหมายเลขแดงที่ ๑๓๒/๒๕๔๖

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

ระหว่าง {
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงไม้เอี่ยมจ้วน ต้นหยงมัส
 กรมอนามัย

ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๙๘ /๒๕๔๔ หมายเลขแดงที่ ๓๖๙/๒๕๔๔ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง) ซึ่งเป็นคดีที่โอนมาจากเรื่องที่ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเป็นผู้รับจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต ๑๑ (ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต ๘ เดิม) นครศรีธรรมราช กับผู้ถูกฟ้องคดี ตามสัญญาเลขที่ ๒๖/๒๕๓๗ วงเงินค่าจ้างก่อสร้าง ๑๖๒,๙๓๐,๒๘๙ บาท โดยแบ่งงวดงาน และงวดเงินออกเป็น ๑๙ งวด กำหนดงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๓๙ กำหนดค่าปรับในกรณีที่ทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา วันละ ๑๖๒,๙๓๐.๒๘ บาท ต่อมา ได้มีการแก้ไขสัญญาเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๘ โดยแก้ไขงวดงานและงวดเงินรวม ๗ งวด

/และแก้ไข...



และแก้ไขสัญญาเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๙ โดยเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างรั้วและตัดลดรายการก่อสร้างเสาธงและสนามบาสเกตบอล หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ สธ ๐๗/๐๒/๙๙๔๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๙ แจ้งการอนุมัติให้ขยายเวลาการก่อสร้างตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง อีก ๑๒๐ วัน กำหนดงานแล้วเสร็จจึงเป็นภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๙

ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๙ ส่งมอบงานงวดสุดท้าย (งวดที่ ๑๙) โดยผ่านผู้ควบคุมงาน แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตรวจรับงานภายใน ๓ วันทำการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยผู้ควบคุมงานได้ตรวจผลงานเบื้องต้นและมีบันทึกเสนอประธานกรรมการตรวจการจ้างเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๙ ข้างระบบต่างๆ จากกองแบบแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจงานเมื่อวันที่ ๒๖ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๙ โดยข้างระบบบำบัดน้ำเสียไม่ได้เข้าตรวจงานด้วย ปรากฏว่ามีงานที่ต้องแก้ไข ๒๐ รายการ เมื่อผู้ฟ้องคดีทราบผลการตรวจงานของผู้ควบคุมงานและข้างระบบต่างๆ แล้ว จึงได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงแล้วเสร็จก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไข ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานแล้วเสร็จ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๙ ส่งมอบงานอีกครั้งหนึ่ง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ หลังจากนั้น เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ นายกฤษฎชัย เรืองจาบ วิศวกรจากกองอนามัยสิ่งแวดล้อม (กรรมการตรวจการจ้าง) ได้เข้าตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย และเห็นว่ามียางที่ต้องแก้ไขจำนวน ๕ รายการ และได้มีบันทึกแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบในวันเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีจึงเร่งแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียจนแล้วเสร็จ และได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ ส่งมอบงานที่แก้ไขแล้วนี้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับและออกใบรับรองผลการปฏิบัติงานให้ในวันดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้สิทธิหักเงินค่าจ้างซึ่งต้องจ่ายแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นค่าปรับจำนวน ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ เป็นเงิน ๒,๔๔๓,๙๕๔.๓๕ บาท

ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิหักเงินค่าจ้างซึ่งต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีไว้เป็นค่าปรับตามจำนวนวันและจำนวนเงินดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะผู้ฟ้องคดีควรถูกปรับเพียง ๔ วัน คือระหว่างวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ เท่านั้น ส่วนระยะเวลาอีก ๑๑ วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญาจนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งให้แก้ไขงานระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นช่วงเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ในการตรวจรับงาน ผู้ถูกฟ้องคดี



จึงไม่สามารถ...

จึงไม่สามารถปรับผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๐ และวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาทบทวนการปรับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๐ และวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๑ ยืนยันว่าการปรับถูกต้องแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจำนวน ๑๑ วัน และคืนเงินค่าปรับจำนวน ๑,๗๙๒,๒๓๓.๑๙ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า งานก่อสร้างตามสัญญาเลขที่ ๒๖/๒๕๓๗ ซึ่งเป็นสัญญาเดี่ยวแต่แบ่งงานออกเป็น ๒ ประเภท คือ งานโครงสร้าง และงานระบบ โดยมีผู้ควบคุมงานแต่ละประเภทๆ ละ ๑ คน ในการตรวจรับงาน ผู้รับจ้างมีหน้าที่ในการดำเนินการก่อสร้างให้ถูกต้องตามสัญญาและแบบแปลนซึ่งได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้สำหรับขั้นตอนการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างได้กำหนดในทางปฏิบัติว่า ผู้รับจ้างต้องเสนอใบส่งมอบผลงานให้ผู้ควบคุมรับรองว่างานเสร็จแล้วก่อนจึงจะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ ซึ่งการส่งมอบงานตามสัญญาผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ ถึงงวดที่ ๑๘ ภายในกำหนดอายุสัญญา

สำหรับงานงวดที่ ๑๙ อันเป็นงานงวดสุดท้าย ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานครั้งแรกตามหนังสือที่ นศ. ๐๗๕/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๙ โดยผ่านผู้ควบคุมงานอาคารส่วนงานระบบบำบัดน้ำเสียกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่นำส่งงานผ่านผู้ควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสีย ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบเบื้องต้นเห็นว่ามียางที่ยังไม่แล้วเสร็จ ๗ รายการ ผู้ถูกฟ้องคดีโดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต ๑๑ นครศรีธรรมราช ได้ลงรับหนังสือไว้เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๙ และเมื่อวันที่ ๒๖ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๙ ช่างจากกองแบบแผนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าตรวจสอบระบบต่างๆ ซึ่งได้แก่ ระบบครุภัณฑ์ ระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาล ปรากฏว่ามีรายการก่อสร้างที่ต้องแก้ไขรวม ๒๐ รายการ คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงไม่นัดหมายไปตรวจการจ้าง เนื่องจากงานยังไม่เรียบร้อยตามสัญญาจ้างตามที่ผู้ควบคุมงานและช่างจากกองแบบแผนรายงานไว้ และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ สข ๐๗๐๒/๑๗๒๗๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไข เนื่องจากคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบรายงานผู้ควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียแล้ว

/ปรากฏว่า...



ปรากฏว่างานระบบบำบัดน้ำเสียยังไม่แล้วเสร็จโดยอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จึงไม่มีความจำเป็นต้องแจ้งให้แก้ไข เพียงแต่เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการโดยเร็ว

ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ อ.กท. ๔๘๔/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๙ ส่งมอบงานที่ได้แก้ไขแล้วรวม ๒๐ รายการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ลงรับหนังสือดังกล่าวไว้ในวันเดียวกัน และเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจผลงานที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบแล้ว ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียังแก้ไขงานไม่แล้วเสร็จโดยยังมีงานที่ต้องแก้ไขอีก ซึ่งผู้ฟ้องคดีรับที่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๙ นายกฤษฎชัย เรืองจาบ วิศวกรจากกองอนามัยสิ่งแวดล้อม (กรรมการตรวจการจ้าง) ได้เข้าตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและพบว่ามียางที่ต้องแก้ไขรวม ๕ รายการ จึงได้มีบันทึกลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ดำเนินการแก้ไข และมีหนังสือ ที่ นศ. ๐๗๘/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ แจ้งการแก้ไขงานแล้วเสร็จ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวในวันเดียวกัน และผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับงานไว้เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ ดังนั้น เมื่องานไม่แล้วเสร็จทันตามสัญญา จึงต้องถือว่าเป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ฟ้องคดี ซึ่งทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องใช้สิทธิหักเงินค่าจ้าง ซึ่งจะจ่ายแก่ผู้ฟ้องคดีไว้เป็นค่าปรับจำนวน ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ จึงไม่อาจขยายเวลาทำการตามสัญญาจ้างหรืองดการปรับหรือคืนเงินค่าจ้างที่หักไว้เป็นเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นได้สวนผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔ โดยผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ไม่ประสงค์จะยื่นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งจำหน่ายคดีเพื่อให้มีการดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการก่อน ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๓๐

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาว่า คดีนี้มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยรวมสองประเด็นคือ ประเด็นที่หนึ่ง คดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้เป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีได้ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์และอยู่ในระหว่างการพิจารณา เมื่อได้มีประกาศวันเปิดทำการศาลปกครองกลางแล้ว เรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวจึงโอนมาเป็นคดีของศาลปกครองกลางตามมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และโดยที่คำฟ้องในคดีนี้เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งมีลักษณะของงานเช่นเดียวกับการก่อสร้างโรงพยาบาล อันเป็นสัญญาที่จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคที่หน่วยงาน



/ทางปกครอง...

ทางปกครองใช้เป็นเครื่องมือโดยตรงในการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน
ในสิ่งอุปโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ในความหมายของสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คำฟ้องนี้
จึงเป็นกรณีขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
และกำหนดค่าบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าจ้างที่หักไว้เป็นค่าปรับโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓)
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คดีจึงอยู่ในอำนาจของศาลปกครองกลางตามมาตรา ๑๐
ประกอบกับมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดี
ได้ให้การว่า ไม่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีเพื่อให้มีการดำเนินการ
ทางอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ก่อน
แต่ประสงค์จะให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีนี้ต่อไป ศาลปกครองจึงมีอำนาจรับคำฟ้องคดีนี้
ไว้พิจารณาได้

- ประเด็นที่สอง ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิหักเงินค่าจ้างซึ่งต้องจ่ายแก่ผู้ฟ้องคดี
ไว้เป็นค่าปรับ ในช่วงเวลาที่คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ตรวจเพื่อรับงาน โดยชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า งานก่อสร้างทั้งหมดสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๙
อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานครั้งที่สอง ซึ่งรวมถึงการแก้ไขจำนวน ๒๐ รายการตามที่
ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดี และหลังจากนั้นจึงเป็นการแก้ไขงานตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดี
ในวันที่ ๒๔ และวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ ซึ่งผู้ฟ้องคดียังมีเคยได้รับแจ้งมาก่อนหน้านั้น
จึงต้องถือว่าช่วงระยะเวลาหลังการส่งมอบงานครั้งที่สองเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๙
จนถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ เป็นช่วงเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ไปในการตรวจการจ้างและ
สั่งให้มีการแก้ไขงาน ซึ่งจะต้องงดการปรับในช่วงเวลานั้น เพราะเป็นเหตุที่เกิดจากความผิด
หรือความบกพร่องของส่วนราชการตามข้อ ๑๓๙ (๑) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีคิดค่าปรับในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
จึงไม่ถูกต้อง

จึงมีคำพิพากษาและมีค่าบังคับ ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีงดการปรับผู้ฟ้องคดีในระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๙
ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ จำนวน ๑๑ วัน และ



/๒. ให้ผู้ถูกฟ้อง...

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับที่หักไว้ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๙๒,๒๓๓.๑๙ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยชำระให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้สิทธิหักเงินค่าจ้างซึ่งต้องจ่ายให้กับผู้ฟ้องคดีโดยชอบด้วยกฎหมาย และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายครั้งที่สอง ตามหนังสือที่ อง.กท. ๔๘๔/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๙ ฝ่ายพัสดุของผู้ถูกฟ้องคดีลงรับเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๙ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุได้เสนอประธานกรรมการตรวจการจ้าง แต่ในวันดังกล่าวประธานกรรมการตรวจการจ้างติดราชการ ณ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๙ ติดราชการ ณ จังหวัดยะลา และวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ ติดราชการ ณ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๙ ประธานกรรมการตรวจการจ้างจึงได้รับทราบการส่งมอบงานตามหนังสือดังกล่าว วันที่ ๑๙ และวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๙ เป็นวันเสาร์และอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ วันที่ ๒๑ และวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ เป็นวันทำการที่ ๑ และวันทำการที่ ๒ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๓๙ เป็นวันปิยมหาราชซึ่งเป็นวันหยุดราชการ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ เป็นวันทำการที่ ๓ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจการจ้างในวันดังกล่าว จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๒ (๓) และ (๔) และตามข้อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจการจ้างเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๙ พบว่า มีงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จและผิดแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง ซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่ผู้ฟ้องคดีต้องก่อสร้างและแก้ไขให้ถูกต้อง โดยเป็นงานก่อสร้างตามแบบรูปรายการและสัญญา งานงวดที่ ๑๙ รายการที่ ๑๙.๑๓ ระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ การต่อท่อประสาทรอบระบายน้ำทิ้ง น้ำใช้ น้ำส้วม และอื่นๆ ทุกจุดจากอาคารทุกหลังลงสู่แนวท่อที่วางไว้ โดยเริ่มจากบริเวณใกล้บ่อสูบน้ำขึ้นไปหาต้นทางปรากฏตามเอกสารหลักฐานประกอบ คือ

๑) รายงานการก่อสร้างของผู้ควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสีย (นายธงชัย เริงไชย) ซึ่งระบุว่า ระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างบ่อดักกลั่นประสาทรอบสูบน้ำพัก และดำเนินการล้างท่อระบบรวบรวมน้ำเสีย และระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขท่อจากบ่อดักกลั่นสูบน้ำพัก โดยเปลี่ยนท่อ

/ขนาดเส้น...



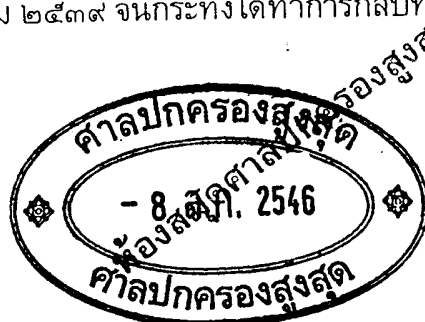
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว เป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว (ตามแบบ) และล้างท่อระบบรวบรวมน้ำเสีย

๒) รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ และบันทึกของนายกฤษฎชัย เรืองจาบ (กรรมการตรวจการจ้าง) ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ ระบุว่า การต่อท่อรับน้ำทิ้งจากบ่อดักกลิ่น ใช้ขนาดท่อผิดจากแบบแปลน แนวท่อมีเศษหิน ปูน ทราายเป็นจำนวนมากและเกิดการอุดตัน บ่อดักน้ำเสียมีเศษหิน ปูน ทราายเป็นจำนวนมาก

๓) รูปถ่าย รูปที่ ๓ ถึงรูปที่ ๑๐ ซึ่งถ่ายโดย นางศรีวรา กลิ่นหอม (กรรมการตรวจการจ้าง) เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ โดยรูปที่ ๔ และรูปที่ ๙ แสดงให้เห็นว่า ท่อที่ก่อสร้างไว้มีขนาดผิดจากแบบแปลน รูปที่ ๓ รูปที่ ๘ และรูปที่ ๑๐ แสดงให้เห็นว่า การดำเนินการก่อสร้าง ขุดดิน และเปลี่ยนขนาดท่อให้ถูกต้องตามแบบ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาก่อนวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ เป็นเวลาพอสมควร และยังไม่แล้วเสร็จ รูปที่ ๕ รูปที่ ๖ และรูปที่ ๗ แสดงให้เห็นว่า การเตรียมการและการต่อท่อได้ดำเนินการต่อเนื่องมาก่อนวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ และยังไม่แล้วเสร็จ

ขั้นตอนการก่อสร้างรายการที่ ๑๙.๑๓ ตามสัญญาดังกล่าว โดยปกติแบบรูปกำหนดให้วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว แต่ผู้ฟ้องคดีได้วางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ซึ่งผิดจากแบบ ต่อรับน้ำเสียจากอาคารต่าง ๆ ไปเชื่อมประสานติดต่อกับบ่อดักกลิ่น และบ่อดัก การดำเนินการเชื่อมประสานท่อติดต่อกับบ่อดักกลิ่นและบ่อดักดังกล่าว มีการตกหล่นของเศษปูนซีเมนต์ ทรา หิน และดินภายในเส้นท่อ บ่อดักกลิ่น และบ่อดัก ทำให้เกิดการอุดตัน จึงจำเป็นต้องทำการล้างท่อระบบรวบรวมน้ำเสียทั้งระบบให้ปราศจากเศษวัสดุเหล่านี้ เพื่อให้ น้ำเสียไหลได้สะดวกตามแบบ

จากหลักฐานดังกล่าวล้วนยืนยันข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๙ ดังที่กล่าวอ้าง เพราะการดำเนินการต่อท่อรับน้ำเสียจากอาคารไปเชื่อมประสานติดต่อกับบ่อดักกลิ่นและบ่อดัก ซึ่งดำเนินการก่อสร้างในระหว่างวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๙ นั้น ผู้ฟ้องคดีใช้ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ผิดจากเงื่อนไขในแบบรูปรายการตามสัญญา หลังจากนั้นจึงได้ทำการรื้อถอนท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว แล้วเปลี่ยนเป็นท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ตามแบบในระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ จนกระทั่งได้ทำการกลบท่อปรับระดับดินและล้างเศษวัสดุ



/ในท่อระบบ...

ในท่ระบบรวบรวมน้ำเสียทั้งระบบแล้ว งานจึงแล้วเสร็จในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีมิได้หยุดงานในระหว่างวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ ดังที่อ้าง

และโดยที่สัญญา ข้อ ๘ ระบุว่า ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และสัญญาข้อ ๑๑ ระบุว่า การที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งให้มี กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา ข้อหนึ่งข้อใดไม่ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ก่อสร้างงานตามแบบรูปรายการและสัญญาให้ ครบถ้วนถูกต้อง ถึงแม้ผู้ฟ้องคดีจะทำหนังสืออ้างว่างานได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และแม้ว่า กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานมิได้แจ้งผลการพิจารณาว่าเป็นประการใด ก็หาทำให้ ผู้ฟ้องคดีพ้นจากความรับผิดชอบในการก่อสร้างและควบคุมงานให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามแบบรูปรายการและสัญญา

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๙ ในขณะที่ยังทำงานไม่แล้วเสร็จ และทำงานผิดแบบรูปรายการ และสัญญาจ้าง ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจพบและสั่งให้แก้ไขถูกต้องตามแบบ รูปรายการและสัญญาจ้าง ปรากฏตามรายงานของผู้ควบคุมงาน ดังนั้น ในช่วงเวลาหลังจาก การส่งมอบงานครั้งที่สอง เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๙ จนถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ ที่ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ไปในการตรวจการจ้างและ สั่งให้มีการแก้ไขงาน ซึ่งจะต้องงดค่าปรับในช่วงเวลา นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าไม่ถูกต้อง เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและทำงานผิดแบบรูปรายการ และสัญญาจ้าง ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจพบและสั่งให้แก้ไขเพื่อให้ครบถ้วน ถูกต้องตามสัญญาจ้าง ไม่ใช่เป็นการแก้ไขงานหลังจากส่งมอบงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิหักเงินค่าปรับ ตามสัญญาจ้าง นับแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ รวม ๑๕ วัน เป็นเงิน ๒,๔๔๓,๙๕๔.๓๕ บาท ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับคดี ที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนค่าปรับที่หักไว้ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๙๒,๒๓๓.๑๙ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยชำระให้เสร็จ ภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา จนกว่าคดีถึงที่สุด

ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายดอกเบี้ย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด จากจำนวนเงินค่าปรับที่ต้องคืนให้ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป จนกว่าการคืนเงินค่าปรับจะเสร็จสิ้น



/ศาลปกครอง...

ศาลปกครองสูงสุดมีหนังสือแจ้งคำสั่งถึงผู้ฟ้องคดีว่า คดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ดังนั้น จึงต้องรอการบังคับคดีไว้จนกว่าคดีถึงที่สุดตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า คำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงและหลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ชี้แจงหรือแก้ข้อกล่าวหาหรือคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในชั้นการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น จึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่ชอบตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๓ อย่างไรก็ดี ผู้ฟ้องคดีขอแก้อุทธรณ์สรุปเป็นประเด็นดังนี้

๑. ที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๗๒ (๓) และ (๔) โดยในช่วงที่ได้รับหนังสือส่งมอบงานของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๙ ประสานกรรมการตรวจการจ้าง ดิตราชการที่ต่างจังหวัดวันถัดมาเป็นวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดพิเศษ วันทำการที่ ๑ และวันทำการที่ ๒ คือ วันที่ ๒๑ และวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๙ และได้ทำการตรวจรับงาน ในวันที่ ๒๔ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๙ นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้ถูกฟ้องคดี เพราะวันทำการตามกฎหมาย หมายถึง วันปฏิบัติราชการโดยปกติทุกวัน เมื่อหนังสือถึงหน่วยงานที่ผู้รับหนังสือปฏิบัติราชการอยู่ แม้ผู้รับจะไม่อยู่ในสถานที่ปฏิบัติราชการ ตามกฎหมายก็ถือว่าหนังสือนั้นได้ส่งถึงผู้นั้นตาม วัน เดือน ปี และเวลาที่รับหนังสือแล้ว การที่ผู้รับจะทราบจริง ๆ เมื่อใดเป็นเรื่องระบบงานภายในหน่วยงาน ดังนั้น เมื่อหนังสือของผู้ฟ้องคดีได้ส่งถึงหน่วยงานที่ประสานกรรมการตรวจการจ้างปฏิบัติงานอยู่ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๙ ก็ต้องถือว่าประสานกรรมการตรวจการจ้างได้รับหนังสือส่งมอบงานงวดสุดท้ายของผู้ฟ้องคดีในวันดังกล่าวแล้ว จะอ้างว่ายังไม่ทราบเพราะดิตราชการต่างจังหวัดและเป็นวันหยุดราชการไม่ได้ และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ จะต้องทำการตรวจผลงานภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประสานกรรมการตรวจการจ้างทราบ คือนับแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๙ ซึ่งครบกำหนดในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ ดังนั้น ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำการตรวจรับงานวันที่ ๒๔ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๙ จึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ

แต่อย่างไรก็ดี ช่วงเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจง มิใช่ช่วงที่ก่อให้เกิดปัญหาตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องเป็นคดีนี้โดยตรง เพราะช่วงเวลาข้างต้นเป็นการส่งงานแก้ไข ๒๐ รายการเท่านั้น แต่ปัญหาได้เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่การส่งมอบงานงวดสุดท้ายครั้งแรกเมื่อวันที่



/๑๖ กันยายน...

๑๖ กันยายน ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นการส่งมอบงานล่วงหน้าก่อนที่จะครบกำหนดตามสัญญาประมาณหนึ่งเดือน เหตุที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่วงหน้าสืบเนื่องจากประสบการณ์ในการทำงานกับทางราชการที่จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการตรวจรับและแก้ไขปรับปรุง ผู้ฟ้องคดีจะได้มีเวลาแก้ไขได้ทันเพื่อมิให้ผิดสัญญาและถูกปรับ แม้การส่งมอบงานดังกล่าวผู้ควบคุมงาน ช่างระบบต่าง ๆ ของกองแบบแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำการตรวจสอบเมื่อวันที่ ๒๕ และวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๙ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับทราบก็รีบแก้ไขจนเรียบร้อยและมีหนังสือส่งมอบงานที่แก้ไข ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๙ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น มีสาเหตุมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ช่างควบคุมงาน และนายช่าง (วิศวกร) ระบบต่าง ๆ มิได้ทำการตรวจสอบงานทุกระบบและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบเพื่อแก้ไขพร้อมกันหรือคราวเดียวกัน ตามที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๙ จึงก่อให้เกิดผลกระทบและต่อเนื่องมาถึงการส่งมอบงานครั้งที่ ๒ ตามหลักฐานได้ทำการตรวจงานระบบบำบัดน้ำเสียเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ หลังจากผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานครั้งแรกเป็นเวลา ๔๒ วัน ซึ่งระยะเวลาทำการเกินกว่าที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดเป็นจำนวนมาก จึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ข้อ ๗/๒ (๓)

๒. เมื่อส่งมอบงานแล้ว ผู้ฟ้องคดีต้องทำการก่อสร้างและแก้ไขงานตามสัญญางวดงานที่ ๑๙ รายการที่ ๑๙.๑๓ ระบบบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ โดยอ้างรายงานผู้ควบคุมงานรูปถ่ายและรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เป็นรายการแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียทั้งสิ้น จำนวน ๕ รายการ ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียรายการต่าง ๆ นั้น ควรจะได้ตรวจสอบงานและแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบพร้อมกับรายการระบบอื่น ๆ ๒๐ รายการ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๙ แล้ว แต่ตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ สธ ๐๗๐๒/๑๗๒๗๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ ก็แจ้งรายการแก้ไขและรายการอาคารและระบบอื่น ๆ ๒๐ รายการเท่านั้น ไม่มีข้อความใด ๆ ที่ทำให้เข้าใจได้ว่า งานอื่น ๆ ยังไม่ได้ตรวจสอบหรือเป็นงานที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ ถ้าจะอนุมานก็จะพิจารณาได้ว่า งานอื่น ๆ นั้นผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างถูกต้องตามสัญญาแล้ว ยกเว้นรายการที่ต้องแก้ไข ๒๐ รายการเท่านั้น

๓. การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า สัญญา ข้อ ๘ และ ข้อ ๑๑ สรุปว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ก่อสร้างตามแบบรูปรายการและสัญญาอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และแม้ว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานมิได้แจ้งผลการพิจารณาว่า



/เป็นประการใด...

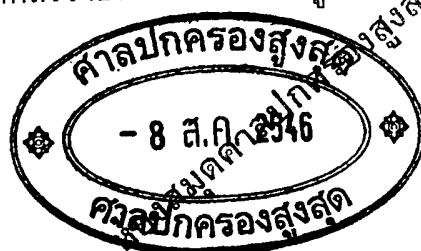
เป็นประการใด ก็หาทำให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากความรับผิดชอบในการก่อสร้างตามสัญญาข้อหนึ่ง ข้อใดไม่ นั้น ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างตามสัญญา ข้อ ๘ ทุกประการ ดังจะเห็นได้จากงานก่อสร้างได้ดำเนินการมาด้วยดีตลอดงวดงาน ๑๘ งวด ไม่ปรากฏว่าได้ปฏิบัติผิดสัญญา ข้อ ๘ ทั้งนี้ โดยพิจารณาได้จากสิ่งก่อสร้างและรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างทุกครั้ง

ส่วนกรณีความรับผิดชอบตามสัญญา ข้อ ๑๑ นั้น ผู้ฟ้องคดีก็ได้รับผิดชอบยอมถูกปรับ จำนวน ๕ วัน ซึ่งเป็นเวลาที่ใช้ในการแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้ง ๆ ที่ปัญหาหรือความรับผิดชอบอันเป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีต้องถูกปรับ เกิดจากทางราชการไม่ปฏิบัติตามระเบียบในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบผลงาน โดยไม่ตรวจสอบผลงานจากงานที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบในคราวเดียวกัน และไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยด่วนทั้ง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานล่วงหน้าก่อนสัญญาจะครบกำหนดหนึ่งเดือน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือนายช่างระบบต่าง ๆ ปฏิบัติดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องถูกปรับในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบ ทั้ง ๆ ที่เป็นผลจากการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานก็ตาม อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีก็รับผิดชอบตามสัญญา ข้อ ๑๑ แล้ว คือ ถูกปรับ จำนวน ๕ วัน แต่ในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของทางราชการ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว จำนวน ๑๑ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีก็ต้องรับผิดชอบ เพราะถือเป็นความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีเช่นเดียวกัน

จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกอุทธรณ์ และพิพากษายืนตามศาลปกครองชั้นต้น

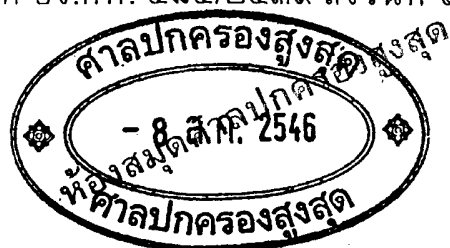
ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี รวมทั้งได้พิจารณากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อรับจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต ๑๑ (ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต ๘ เดิม) นครศรีธรรมราช ในจำนวนเงินค่าจ้างทั้งสิ้น ๑๖๒,๙๓๐,๒๘๙ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๓๙ ต่อมา ได้มีการขยายเวลาส่งมอบงานตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างอีก ๑๒๐ วัน กำหนดงานแล้วเสร็จจึงเป็นภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๙ โดยในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ กำหนดว่า ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ



/ทั้งหมด...

ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูป รายการ และสัญญาทุกประการ ข้อ ๕ กำหนดว่า ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ข้อ ๘ กำหนดว่า ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ ข้อ ๑๑ กำหนดว่า การที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดไม่ ข้อ ๑๕ กำหนดว่า หากผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๖๒,๙๓๐.๒๙ บาท และข้อ ๑๗ กำหนดว่า ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดจากผู้ฟ้องคดีตามสัญญานี้ ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญาได้ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ นศ. ๐๗๕/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๙ ส่งมอบงานงวดสุดท้ายโดยผ่านผู้ควบคุมงาน (นายจำเริญ เจริญรัตน์) ซึ่งผู้ควบคุมงานได้บันทึกต่อท้ายหนังสือฉบับดังกล่าวลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๙ เสนอประธานกรรมการตรวจการจ้างทราบ พร้อมแนบบันทึกผลการตรวจสอบเบื้องต้นซึ่งเห็นว่ามีงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ ๗ รายการ ผู้ถูกฟ้องคดีโดยศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต ๑๑ นครศรีธรรมราช ได้ลงรับหนังสือดังกล่าวไว้เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๙ ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๖ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๙ นายช่างจากกองแบบแผน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ไปสำรวจงานก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต ๑๑ ได้สรุปรายงานการตรวจสอบระบบต่างๆ ซึ่งมีงานที่ต้องแก้ไขรวม ๒๐ รายการ โดยไม่มีงานระบบบำบัดน้ำเสียแต่อย่างใด ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต ๑๑ จึงมีหนังสือที่ สธ ๐๗๒๒.๐๑/๘๓๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙ รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างทราบ ประธานกรรมการตรวจการจ้าง (นายเชษฐพันธ์ ภาพแก้ว) ได้บันทึกต่อท้ายหนังสือฉบับดังกล่าวโดยลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๓๙ ขอให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจการจ้างสำเนารายงานผลการตรวจสอบแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบและแก้ไขตามรายละเอียดที่ได้รับรายงาน และขอทราบผลการดำเนินการแก้ไขด้วย หลังจากนั้นปรากฏตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ สธ ๐๗๐๒/๑๗๒๗๙ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขรายการก่อสร้างทั้ง ๒๐ รายการให้ถูกต้องโดยด่วนแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือที่ นศ. ๐๗๖/๓๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๙ ผ่านผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต ๑๑ แจ้งการแก้ไขแล้วเสร็จให้ประธานกรรมการตรวจการจ้างทราบ ในขณะเดียวกันผู้ฟ้องคดีก็ได้มีหนังสือ ที่ ออ.กท. ๔๘๔/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๙ ถึงอธิบดี



/กรมอนามัย...

กรมอนามัยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ แจ้งให้ทราบว่าได้แก้ไขงานจำนวน ๒๐ รายการเรียบร้อยแล้ว หนังสือฉบับนี้ผู้ถูกฟ้องคดีได้ลงรับไว้เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๙ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (นางนิภา เวชุนุเคราะห์) ได้แจ้งประธานกรรมการตรวจการจ้างในวันเดียวกัน และปรากฏในท้ายหนังสือฉบับดังกล่าวว่า ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้นัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ โดยลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๙ ต่อมา ปรากฏตามรายงานการประชุมการตรวจการจ้างงาน ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต ๑๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ ว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานแล้วพบว่ามียางอื่น ๆ ที่ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบตามอาคารต่าง ๆ ที่จะต้องแก้ไขบางรายการ ซึ่งได้แจ้งผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว และผู้ฟ้องคดียืนยันว่าจะแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ ส่วนงานระบบบำบัดน้ำเสีย นายกฤษฎชัย เรืองจาบ วิศวกรจาก กองอนามัยสิ่งแวดล้อม (กรรมการตรวจการจ้าง) ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มียางที่ต้องแก้ไข จำนวนทั้งหมด ๕ รายการ โดยนายยาลี มะรือสะ ผู้แทนของผู้ฟ้องคดีได้ลงนามรับทราบ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ และปรากฏตามรายงานการก่อสร้างของผู้ควบคุมงานระบบ บำบัดน้ำเสีย (นายธงชัย เรืองไชย) ว่า วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดี ดำเนินการก่อสร้างบ่อดักกลั่น ประสานท่อสูบ่อพักและดำเนินการล้างท่อระบบรวบรวมน้ำเสีย วันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขท่อจากบ่อดักกลั่นสูบ่อพัก โดยเปลี่ยนท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว เป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว (ตามแบบ) และล้างท่อระบบรวบรวมน้ำเสีย ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ นศ. ๐๗๘/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ ผ่านผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต ๑๑ แจ้งการเก็บงานแล้วเสร็จ ทุกประการ ในวันดังกล่าวคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบการก่อสร้างตามรายการ ส่งมอบงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๓๙ งานงวดที่ ๑๙ ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้าง ตามรายการแล้วเสร็จครบถ้วนตามแบบรูป รายการ และสัญญาทุกประการ จึงได้ออกใบรับรอง ผลการปฏิบัติงานให้ในวันเดียวกัน และผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้สิทธิหักเงินค่าจ้างซึ่งต้องจ่าย แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นค่าปรับเป็นเวลา ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ เป็นเงิน ๒,๔๔๓,๙๕๔.๓๕ บาท

คดีนี้มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดี ใช้สิทธิหักเงินค่าจ้างซึ่งต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีไว้เป็นค่าปรับจำนวน ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่



/พิเคราะห์...

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า สัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต ๑๑ นครศรีธรรมราช ระหว่างผู้ฟ้องคดี ผู้รับจ้าง และผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ว่าจ้าง สัญญาดังกล่าวแม้เป็นสัญญาทางปกครอง แต่ก็สามารถนำหลักกฎหมายตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักกฎหมายมหาชน สัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต ๑๑ นครศรีธรรมราช ได้มีการแก้ไขสัญญา และขยายเวลาการก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง อีก ๑๒๐ วัน กำหนดงานแล้วเสร็จตามสัญญาเป็นวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๙ สัญญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาที่กำหนดวันชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทิน ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ปฏิบัติตามการชำระหนี้ ทั้งนี้ ตามกำหนดเวลาดังกล่าว หากไม่ชำระหนี้ ผู้ฟ้องคดีตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลยตามมาตรา ๒๐๔ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่จ่ายค่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีก่อสร้างถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูป รายการ และสัญญาแล้วเสร็จภายในกำหนดตามสัญญา และเมื่อสัญญาจ้างข้อ ๔ ได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องทำการก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดให้แล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้องตามแบบรูป รายการ และสัญญาทุกประการ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องก่อสร้างให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและแบบแปลนตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๙ สำหรับงวดงานที่ ๑๙ ตามสัญญารายการที่ ๑๙.๑๓ ระบบบำบัดน้ำเสีย การต่อท่อประสาธระบายน้ำทิ้ง ตามแบบในสัญญากำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๖ นิ้ว จากบ่อตกกลืนสู่อุปกรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องวางท่อให้ถูกต้องตามแบบแปลนที่กำหนดไว้ในสัญญา ข้อเท็จจริงรับฟังได้จากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งตรวจพบในภายหลังว่าในการวางท่อดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีใช้ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ผิดจากแบบที่กำหนด การกระทำดังกล่าวมิใช่ข้อบกพร่องผิดพลาดในการทำงาน แต่เจตนาจงใจประพฤติปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงรู้ตั้งแต่ก่อสร้างวางท่อดังกล่าวว่าจะต้องแก้ไข หากคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจพบ การที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานงวดสุดท้ายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๙ โดยรู้ว่างานของตนไม่ถูกต้องตามสัญญาแต่ไม่แก้ไข ซึ่งแม้ว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจงานในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๙ และสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขงานที่ผิดแบบและบกพร่องล่าช้าไปบ้างก็ตาม ผู้ฟ้องคดีก็ไม่อาจอ้างได้ว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานล่าช้าเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีเสียค่าปรับได้ เพราะผู้ฟ้องคดีรู้ว่าตนปฏิบัติไม่ถูกต้องและมีหน้าที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาก่อนส่งมอบ มิใช่รอให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจพบแล้วจึงทำการแก้ไข เหตุแห่งการส่งมอบงานล่าช้า



จึงเกิด...

จึงเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีจึงใจประพฤติปฏิบัติผิดสัญญา มิใช่เกิดจากความล่าช้าในการตรวจรับงาน
ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ดังนั้น เมื่อมีการขยายเวลาส่งมอบงานตามมติของ
คณะรัฐมนตรี เป็นให้กำหนดงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๙ การที่ผู้ฟ้องคดี
ได้แก้ไขและส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ จึงต้องถูกปรับตามสัญญาตั้งแต่วันที่
๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดี
ที่ส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญา ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดี
คืนค่าปรับให้ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๑ วันนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลปกครองสูงสุด

พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

นายพีระพล เซาวันศิริ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายไพศาล กุมาลย์วิสัย
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายธงชัย ลำดับวงศ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

พลเอก นิยม คันสนาคม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายอำพล สิงห์โกวินท์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

กลุ่มงานสืบสวนและประเมินค่าพิพาท
ได้ตรวจสอบ.....แล้วถูกต้อง

(นางสาวศศิกันต์ ศักดิ์พานิช)
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายประวิทย์ เอื้อนิรันดร์

สำเนาถูกต้อง

นายพิชัย สิงห์จิตรวิบูลย์

15/10/2546

12 ก.ย. ๒๕ 46

